

TEXTO CONSTITUCIÓN DE 1978

CONSTITUCIÓN DE 1978 (fragmento).

Art. 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La forma política del estado español es la monarquía parlamentaria.

Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Art. 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política [...] Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto [...] 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal [...]

Art. 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones [...] b). A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar y recibir libremente información veraz [...]

Art 23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal [...] Art. 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo [...]

ART. 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado [...] Art. 77. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

Art. 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Art. 147. 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

Art. 155. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno [...] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Fuente: BOE, 29 de diciembre de 1978

TAREA 1: Describir de manera razonada el interés del documento como fuente histórica o historiográfica para la comprensión del fenómeno al que hace referencia.

Se trata de un texto jurídico de contenido político. Por su origen es una fuente primaria. Fue redactada en primer lugar por los llamados “padres de la constitución”, aprobada por las Cortes españolas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. (Su disposición final indica que su entrada en vigor sería el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 29 de diciembre de 1978.) El destinatario es el pueblo español y por lo tanto es un documento público

La Constitución de 1978 es un texto fundamental para nuestra actual democracia y por lo tanto para la Historia Contemporánea de España. Supuso el paso definitivo desde la dictadura franquista hacia un sistema político basado en la libertad, el pluralismo y el respeto a los derechos fundamentales. Establece el marco jurídico y político de la nueva democracia, garantiza derechos y libertades y define la estructura del Estado (monarquía parlamentaria, división de poderes, Estado de las Autonomías)

TAREA 2: Identificar las ideas principales asociadas al documento

La **idea principal** del texto es la **definición de España como un Estado social y democrático de Derecho (art. 1), que reconoce la soberanía nacional** y como forma política del Estado español la **monarquía parlamentaria** (art. 3).

Entre las **ideas secundarias** destacan, por un lado, aquellas cuestiones relativas a la participación política de los españoles mediante el **sufragio universal (art. 23.1) ejercido en elecciones periódicas**. Las **Cortes son bicamerales** formadas por el Congreso y el Senado (**art. 66**).

En segundo lugar, destacan aquellos artículos que ponen de manifiesto los **derechos y libertades** expresados en el texto constitucional. Así se reconoce la **libertad ideológica y religiosa (art. 16.1)**, de **expresión y opinión**, así como de **cátedra** entre otros (**art. 20.1**), aunque quizás el artículo más reconocido sea el **14**, donde señala la **igualdad jurídica y legal** de todos los españoles. También se reconoce en el artículo 41 la existencia de un régimen público de **Seguridad Social** para todos los ciudadanos.

Por último, cabe hablar de la **organización territorial**. Señala en el artículo 2 la **integridad y unidad territorial** de la Nación se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que pondrán constituirse en **Comunidades Autónomas (art. 137)** que se guiarán a nivel normativo por sus **Estatutos de Autonomía (art. 147.1)**. En el artículo 155, se indica que el Gobierno puede adoptar medidas en aquellas comunidades que atenten contra el interés general de España, así como contra la Constitución (**art. 155**).

En definitiva, las ideas del texto reflejan los principios esenciales sobre los que se construyó la democracia española comenzando en primer lugar por el reconocimiento de la soberanía nacional.

TAREA 3: Analizar el contexto histórico asociado al documento.

En 1975 comenzaba el reinado de Juan Carlos I. Significaba **la restauración de los Borbones en el trono** y el comienzo de una serie de transformaciones de las instituciones de la Dictadura que culminaron con el establecimiento de un sistema democrático. Los franquistas no creían que esas fueran las intenciones del nuevo monarca, y la oposición veía en él al continuador de Franco. Sin embargo, en un periodo de tiempo relativamente corto, el pueblo español fue capaz de realizar el cambio desde el franquismo a un régimen constitucional democrático.

Después de la muerte del general Franco, se planteaban en España tres posibles alternativas. **Continuidad** sin cambios del sistema franquista defendida por los franquistas puros o inmovilistas, el Búnker, **ruptura democrática** que suponía la disolución inmediata de las instituciones franquistas y la formación de un gobierno provisional que garantizase el establecimiento de estructuras democráticas defendida por los integrantes de la **Junta Democrática y la ruptura pactada o reforma** de las instituciones franquistas, para que desde la legalidad se desembocara paulatinamente en el sistema democrático. Esta última opción era defendida por los miembros de la **Plataforma de Convergencia Democrática y el sector aperturista de personalidades vinculadas al régimen franquista**.

El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I juró ante las Cortes como nuevo rey.

En noviembre de 1975 los asesores del monarca tenían ya un diseño aproximado de lo que debía ser el proceso de cambio político. Consistía en diseñarlo desde la propia legalidad franquista. Frente a la ruptura que pedía la oposición, se trataba de hacer una reforma controlada y para ello era fundamental colocar en puestos clave a las personas que podían colaborar en el proceso. Contará con el teniente general Gutiérrez Mellado, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez.

El Rey confirmó a **Carlos Arias Navarro** como presidente del primer gobierno de la monarquía. La oposición criticó la designación porque representaba la continuidad del franquismo. Pero impuso como ministros a franquistas moderados, como Fraga o Areilza, y una serie de políticos jóvenes, como Martín Villa o Suárez, que pronto se manifestaron a favor de la apertura. (En enero de 1976, una **oleada de huelgas** sacudió al país, afectando a más de medio millón de trabajadores. El indulto concedido en noviembre fue insuficiente y la petición de amnistía se convirtió en la más coreada en manifestaciones, asambleas y actos públicos de la oposición.)

El proyecto más importante del gobierno, La Ley de Reforma de la Ley Constitutiva de las Cortes y otras Leyes Fundamentales, quedó en las Cortes sin aprobar. Sí que lo fue el Proyecto de Ley de Asociaciones que ampliaba el de 1974 y posibilitaba la creación de asociaciones al margen del Movimiento Nacional pero no entró en vigor.

El gobierno Arias vivió unos **meses muy difíciles y conflictivos** durante los cuales tuvo que enfrentarse a la constante movilización de los trabajadores mediante huelgas, el aumento del terrorismo de ETA y los GRAPO, el rechazo del búnker a cualquier reforma y los continuos problemas de orden público

Son de destacar los sucesos de Montejurra y **los sucesos en Vitoria**, *(una huelga general de la industria que se prolongó durante dos meses. La dura represión y los continuos atentados de ETA agudizaron la tensión hasta que el día 3 de marzo, cuando más de 5.000 obreros celebraban una asamblea en una iglesia de la ciudad, se produce un tiroteo de la policía contra los concentrados. Murieron cinco obreros y hubo un centenar de heridos.)*

Las relaciones entre el presidente del gobierno y el monarca fueron distantes y tensas.

A finales de marzo de 1976 la oposición llegó finalmente a un acuerdo. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se unió y formaron Coordinación Democrática, popularmente bautizada como la **“Platajunta”**. Su manifiesto insistía en rechazar las propuestas del Gobierno.

El Rey, tras su vuelta del viaje realizado a Estados Unidos, **forzó la dimisión de Arias Navarro el 1 de julio de 1976**.

El monarca nombró presidente del Gobierno a **Adolfo Suárez**, uno de los ministros del gabinete Arias. *Su nombramiento causó sorpresa. Nadie creía que un falangista que dejaba la Secretaría General del Movimiento pudiera ser un reformista. Los inmovilistas veían en él un hombre de poco prestigio. En su elección jugó un papel importante Torcuato Fernández Miranda.*

Adolfo Suárez confeccionó un gabinete de políticos aperturistas *de poco peso político* y tomó la iniciativa política imprimiendo un nuevo ritmo a las reformas. También destacó **Carmen Díez de Rivera**, directora del Gabinete de la presidencia de Gobierno.

Fue acomodando las instituciones a las necesidades sociales desde la legalidad franquista. Las Cortes aprobaban la **reforma del Código Penal que permitiría la legalización de los partidos, salvo** aquellos que “sometidos a una disciplina internacional se propongan implantar un sistema totalitario”, redacción que buscaba la exclusión del PCE.

En pocas semanas se aprobó una **amnistía** que permitió la liberación de algunos presos políticos. Pero excluía expresamente los condenados por delitos de terrorismo.

Tras la dimisión del ministro de Marina, Suárez nombró a **Gutiérrez Mellado nuevo ministro**.

Se estaba llevando a cabo la ruptura democrática con el franquismo desde el franquismo

El proyecto más ambicioso del gobierno de Suárez fue la **Ley para la Reforma Política (LRP)**, que iba a ser la pieza clave de la transición legal hacia la democracia.

El proyecto significaba el cambio hacia un sistema parlamentario y constituyente nuevo, a partir de las instituciones franquistas. Por eso requería que fueran las mismas Cortes vigentes las que aprobaran la ley, pero también necesitaba el respaldo de la oposición. Había sido redactado por **Torcuato Fernández Miranda**, presidente de las Cortes, cuya actuación fue decisiva para lograr la aprobación de la ley.

La irritación de los inmovilistas, sobre todo, en las Fuerzas Armadas, iba en aumento. El vicepresidente de gobierno dimitió y le sustituyó el teniente general **Gutiérrez Mellado**, un nombramiento que suscitó el rechazo del sector más duro del Ejército.

La discusión fue tensa y dura pero las presiones de los ministros y de los aperturistas, las promesas de poder participar en el nuevo régimen y la convicción de muchos franquistas de que la batalla estaba perdida, acabaron por inclinar la balanza a favor de la ley. **Con esta ley aceptaron su autodestrucción.**

La **Ley para la Reforma Política** era un texto breve. En él se afirmaba la democracia y el principio de soberanía popular. Se entregaba a las Cortes el poder legislativo, se establecía un sistema bicameral, con elección por sufragio universal y se regulaba la vía para que las Cortes asumieran el futuro de la reforma constitucional. Preveía un referéndum para la ratificación de la ley.

La campaña se desarrolló en un **clima de agitación política**. *(El PSOE celebró su XXVII Congreso en Madrid que significó la presentación pública de los socialistas. Santiago Carrillo, que vivía clandestinamente en Madrid desde febrero, dio una rueda de prensa. El GRAPO, secuestraba al presidente del Consejo de Estado. La oposición pedía la abstención)* Aún así **la consulta supuso**

un éxito para el Gobierno. Un 77 por 100 del censo participó en la consulta, dando una abrumadora mayoría del **94 por 100 al “Sí”** frente a un 2.6 por 100 que votó en contra.

Suárez salía muy reforzado y la oposición abandonó completamente las tesis rupturistas.

La aprobación de la Ley para la Reforma Política planteó dos objetivos inmediatos: el restablecimiento de las libertades y la convocatoria de elecciones democráticas.

Suárez se reunió con los líderes de los partidos para consensuar las reformas y la ley electoral.

Las elecciones se convocaron para el 15 de junio de acuerdo con un doble sistema, la ley D'Hont para el Congreso y el mayoritario para el Senado.

La dificultad jurídica más importante que tuvo que afrontar el presidente fue la **legalización del PCE.** Los defensores de la transición eran conscientes de que no habría normalidad democrática sin el PCE. Suárez asumió personalmente la legalización del PCE. El día 9 de abril se hizo pública la legalización del Partido Comunista. El impacto fue tremendo.

Días después se legalizaban las centrales sindicales. También se aceleró el regreso de los exiliados.

Por otro lado, Don Juan cedió los derechos dinásticos de la monarquía española a su hijo, Don Juan Carlos I, en mayo de 1977. Con este acto se legitimaba dinásticamente a Don Juan Carlos.

Los primeros meses de 1977 fueron los más difíciles de la transición política. *En la calle existía una enorme tensión, especialmente motivada por las acciones de terroristas de extrema derecha y de los grupos GRAPO y ETA.* El suceso más grave fue el **asesinato por pistoleros de ultraderecha de cinco abogados laboristas del PCE en un despacho de la calle Atocha**, atentado que dejó heridos a otros cuatro. (Enero)

El PCE respondió el día del entierro con una impresionante manifestación silenciosa en el centro de Madrid, que mostró la fuerza del partido y su disciplina interna.

Por otra parte, la inestable situación económica generaba continuas huelgas y manifestaciones.

Las elecciones se celebrarían en junio de 1977.

Las fuerzas políticas se fueron perfilando ante las elecciones. Adolfo Suárez formó su propio partido, la **Unión de Centro Democrático (UCD)**, a su derecha quedaba **Alianza Popular (AP)**, liderada por Fraga e integrada por varios exministros franquistas. En la izquierda, **el PSOE y el PCE.** En Cataluña se constituyó **Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)** y en el País Vasco, **el Partido Nacionalista Vasco (PNV)** y **Euskadiko Ezquerria (EE)**

La campaña electoral se desarrolló con relativa normalidad.

El 15 de junio se celebraron las elecciones, las primeras democráticas en cuarenta años.

Triunfaron las dos opciones de centro-derecha (UCD) y centro izquierda (PSOE) y dejaron como minorías significativas, pero a mucha distancia, al PCE y a AP, con los nacionalistas catalanes y vascos y el PSP.

La normativa electoral, que privilegiaba a los partidos mayoritarios, el control de los medios de comunicación y el respaldo financiero de la gran banca permitieron a la **UCD conseguir una mayoría suficiente para formar gobierno en solitario.**

El Rey confirmó a Suárez como presidente del gobierno, quien se apoyó en la UCD para gobernar. No contaba con mayoría absoluta, lo que le obligó a consensuar las reformas con el resto de partidos políticos.

El 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa. *(Fueron la respuesta de las fuerzas políticas y sociales a la crisis económica, a las tensiones sociales, al terrorismo y a los intentos involucionistas.)* Constituyeron el referente del consenso político para superar los graves problemas del país. Resultaron vitales para que el Gobierno de Suárez pudiera avanzar en el proceso de normalización democrática.

En octubre de 1977 se aprobó una **amplia amnistía**, pero eso no influyó en la actividad de ETA, que pasó a dirigir sus atentados contra el Ejército consciente de que se trataba de la institución más sensible del Estado. También las organizaciones de ultraderecha sembraban el terror en las calles.

Las elecciones de Junio no tuvieron un carácter constituyente, pero todos eran conscientes de que **la primera tarea de las nuevas Cortes debía ser la elaboración de una constitución sin exclusiones.**

El 13 de Julio se iniciaba la primera legislatura democrática

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso designó **un grupo de siete miembros para redactar la Constitución**. Se nombró una **ponencia para redactar el borrador** de la que se excluyó al PNV: [(Gabriel Cisneros, José Pedro Llorca, Miguel Herrero de Miñón (de UCD), Miquel Roca (CIU), Manuel Fraga (AP), Gregorio Peces Barba (PSOE) Y Jordi Solé Turá (PCE-PSUC)].

La tarea fue larga y compleja, pero prevaleció el espíritu de consenso.

De acuerdo con la Ley para la Reforma Política, Suárez inició en 1977 el proceso preautonómico y de descentralización del Estado de todas las regiones que lo solicitasen.

El día 29 de Septiembre de 1977 el Gobierno restablecía la Generalitat. Josep Tarradellas, presidente en el exilio, regresó a Barcelona en octubre.

El 1 de Enero entraba en vigor la preautonomía de Euskadi.

El proyecto de Constitución, después de muchísimas discrepancias y tensiones fue aprobado por ambas Cámaras con 551 votos de 598 posibles el 31 de octubre. Sólo el PNV se desligó de texto porque no recogía el reconocimiento pleno de los derechos forales que el partido vasco defendía.

El 6 de Diciembre de 1978 los españoles respaldaron masivamente la Constitución, con un 87.8 por 100 de votos a favor y un 7.8 por 100 en contra.

La constitución recogía las características esenciales de las democracias occidentales y del constitucionalismo español a través de sus 169 artículos.

Define al Estado como **“social y democrático de derecho** que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

Proclamaba que **“la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”**, cuya forma política “es la monarquía parlamentaria”. Por lo tanto, fija un sistema de monarquía parlamentaria en el que los poderes de la Corona son formales.

Se fundamentaba la “indisoluble unidad de la Nación española”, que, no obstante, reconocía y protegía “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Pero la principal novedad es la configuración de un Estado formado por “nacionalidades y regiones”, mediante la libre constitución de comunidades autónomas, a través de Estatutos de Autonomía que

deberán ser aprobados por las Cortes. La Constitución fija las competencias que corresponden a las comunidades y al Estado.

(El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha fue aprobado por las Cortes en julio de 1982. Las Cortes de Castilla-La Mancha quedaron constituidas el **31 de mayo** de 1983 (Día de Castilla-La Mancha), y el socialista **José Bono** quedó convertido en presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.)

La **declaración de derechos y deberes es extensa** y una de las más completas del constitucionalismo reciente

Políticamente configura un Estado con una nítida división de poderes

-Poder Legislativo: Recae en las Cortes que están formadas por dos Cámaras de elección popular directa, el Congreso de los Diputados y el Senado, con cuatro años de duración. Ambas, elegidas por sufragio universal directo y secreto, son depositarias de la soberanía nacional y elaboran las leyes.

-Poder Ejecutivo: El gobierno dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa al poder presentar proyectos de leyes a las Cortes. Las Cortes, a su vez, controlan al ejecutivo a través de la investidura (El nombramiento del presidente del Gobierno corresponde al Congreso, a través de la votación de investidura) y de las mociones de censura.

- Poder judicial: Corresponde a jueces y magistrados independientes. Se establece un Tribunal Constitucional como máximo órgano jurisdiccional.

Pocos días después se disolvían las Cortes y se convocaban nuevas elecciones generales, a las que debían seguir las municipales.

La Constitución, actualmente vigente, ha sido modificada tres veces: una en **1992** tras la incorporación de España a la UE, para autorizar el voto en las elecciones municipales de los vecinos de origen comunitario, otra en **2011** para modificar el artículo 135 y establecer en el texto el concepto de *estabilidad presupuestaria* (que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales y la última **en 2024** para modificar en el artículo 49 el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”).

En los años ochenta se procedió al desarrollo orgánico de la Constitución.

Una vez aprobada la Constitución, **se convocaron nuevas elecciones para el 1 de marzo de 1979.**

La UCD volvió a ganar, repitiendo casi los resultados de 1977. No alcanzó la mayoría absoluta.

En cambio, las primeras **elecciones municipales** democráticas, celebradas en abril, permitieron a la izquierda copar la mayoría de los grandes ayuntamientos, gracias al pacto PSOE y PCE.

Tras las elecciones generales y municipales de 1979, los principales partidos políticos **vivieron fuertes tensiones internas**. En mayo se celebró el **XXVIII Congreso del PSOE** donde Felipe González anunció su renuncia a la Secretaría General tras negarse el Congreso a renunciar al marxismo. El desconcierto del partido obligó a convocar un nuevo Congreso en septiembre en el que se impusieron las tesis de González que retomó la dirección del PSOE.

En el **PCE** se enfrentaron moderados y radicales. Santiago Carrillo triunfó, pero el partido quedó debilitado.

Pero fue en la UCD donde existieron más problemas. La UCD seguía siendo una coalición de fuerzas dispares, y las disensiones internas y la rivalidad eran constantes. Los diferentes grupos iniciaron un proceso de críticas continuas que fueron minando al presidente, cada vez más aislado

En marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas en Cataluña y el País Vasco, que dieron el triunfo a los nacionalistas en los dos casos: Convergencia i Unió (CIU) con Jordi Pujol en Cataluña y el PNV en el País Vasco.

Los gobiernos del presidente Suárez afrontaron graves problemas: la crisis económica que se fue agravando desde 1979, el proceso autonómico que elevó las demandas de competencias por parte de las diferentes regiones y el terrorismo que continuó su escalada.

El 29 de enero de 1981 el presidente Suárez, agotado por las tensiones y el acoso político a que estaba sometido anunció su dimisión. El Rey designó a Calvo Sotelo candidato a la presidencia del Gobierno. Al no obtener suficiente mayoría, una segunda votación de investidura fue convocada para el lunes 23 de febrero.

Ese día tiene lugar el intento de golpe de Estado del 23-F encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero y apoyado por sectores militares que fracasó por la intervención del rey en defensa del orden constitucional. **El golpe fracasó** pero demostró la fragilidad que aún tenía la democracia en España.

Dos días después, **Leopoldo Calvo Sotelo fue investido presidente de Gobierno** y continuó el proceso democrático con medidas como la Ley del Divorcio, la entrada de España en la OTAN y la regulación del proceso autonómico. (Desde el punto de vista social tuvo que afrontar el escándalo del **envenenamiento masivo por aceite de colza adulterado**, que produjo varias decenas de muertos y miles de afectados.)

Después del verano de 1982, Calvo Sotelo decidió adelantar las elecciones generales para el 28 de octubre de 1982.

Estas **elecciones generales de 1982**, con la victoria del **PSOE**, marcaron la plena consolidación del sistema democrático y el cierre definitivo de la Transición iniciada tras la muerte de Franco. Se inauguraba así una etapa de gobiernos socialistas que estarían en el poder hasta 1996.

En conclusión, la constitución de 1978 es el **marco jurídico y político que ha permitido el desarrollo de la España democrática actual**